

الإختصاص القيمى و النوعى لمحاكم أول درجة

يعد تنظيم الاختصاص القيمى والنوعى لمحاكم أول درجة من المسائل الأساسية فى قانون المرافعات لما له من دور فى تحديد المحكمة التى تبدأ امامها الخصومة وفقا لطبيعة الدعوى وقيمتها بما يضمن وضوح الاجراءات وتحقيق العدالة وسوف نبدا بعد ذلك ببيان هذه القواعد بصورة مبسطة

اولا: الإختصاص النوعى و أهميته:

تنظم قواعد الإختصاص النوعى اختصاص المحكمة بدعاوى معينة بالنظر الى نوعها و طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية القضائية بصرف النظر عن قيمتها او اهميتها و تظهر اهمية الحاجة الى قواعد الاختصاص النوعى بالرغم من امتداد ولاية جهة المحاكم الى نظر جميع المنازعات المدنية والتجارية وذلك لتحديد اختصاص محاكم طبقة معينة من المنازعات التى يجوز لها الفصل فيها

المحاكم الابتدائية:

توجد المحاكم الابتدائية فى كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية و تولف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء و القضاة وتعتبر المحكمة الابتدائية المحكمة ذات الولاية العامة بين محاكم الدرجة الاولى فهى تختص بنظر جميع الدعاوى المدنية و التجارية باستثناء الدعاوى التى يجعلها المشرع من اختصاص المحاكم الجزئية لذلك يفضل بعض الفقه تسميتها بالمحكمة الكلية

المحاكم الجزئية:

تعتبر المحاكم الجزئية أدنى طبقات المحاكم وتوجد المحاكم الجزئية فى كل مركز من مراكز الجمهورية وذلك بهدف التيسير على المتقاضين بجعل الاختصاص بنظر القضايا البسيطة لمحكمة قريبة منهم وتختص

المحكمة الجزئية اختصاصا اصليا بالدعاوى التى لا تتجاوز قيمتها مائة الف جنية و يكون حكمها انتهينا اذا لم تتجاوز قيمة الدعوى خمسة عشر الاف جنية كما تختص ايضا ببعض الدعاوى نوعيا بغض النظر عن قيمة الدعوى كالدعاوى المتعلقة بالانتفاع بمياه الرمى و تطهير الترع و دعاوى تعيين الحدود و تقدير المسافات و دعاوى قسمة المال الشائع و الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالاجور و المرتبات وتحديداتها

ثانيا: الاختصاص القيمى:

الاختصاص القيمى يتحدد على اساس قيمة الدعوى وده بكون لما الدعوى مالية او يمكن تقدير قيمتها فالمحكمة الجزئية تختص بالدعاوى اللى لا تتجاوز قيمة معينة يحددها القانون بينما الدعاوى اللى تزيد قيمتها عن هذا الحد تدخل فى اختصاص المحكمة الابتدائية ويتم تقدير قيمة الدعوى بحسب الطلبات اللى يقدمها المدعى فى صحيفة افتتاح الدعوى والقانون وضع قواعد تفصيلية لكيفية تقدير قيمة الطلب مثل دعاوى العقود او التعويضات او المنقولات

و نظرا لاهمية قيمة الدعوى و الاثار الخطيرة المترتبة عليها نص المشرع على قواعد لتقدير قيمة الدعوى و جعلها من النظام العام

القواعد العامة فى تقدير قيمة الدعوى

القاعدة الاولى: العبرة فى تقدير قيمة الدعوى بقيمة المطلوب فيها و ليس بما تحكم به المحكمة:

العبرة فى تقدير قيمة الدعوى تكون بقيمة الطلبات اللى يعرضها المدعى فى صحيفة الدعوى وقت رفعها دون النظر لما قد تنتهى اليه المحكمة بعد ذلك لان التقدير يرتبط ببداية الخصومة وليس بنتيجتها

القاعدة الثانية: العبرة بقيمة الدعوى وقت رفعها

العبرة بقيمة الدعوى تكون فى لحظة رفعها لان وقت بدء الخصومة هو الى بحدد المحكمة المختصة ولا يعتد بما يطرأ بعد ذلك من زيادة او نقصان فى قيمة الطلبات اثناء السير فى الدعوى

القاعدة الثالثة: العبرة بالطلبات الختامية

العبرة فى تقدير قيمة الدعوى تكون بالطلبات الختامية لانها تمثل الصورة النهائية لما يتمسك به المدعى امام المحكمة ولا يعتد بما ورد فى الطلبات الاولية اذا تم تعديلها او العدول عنها اثناء سير الخصومة

القاعدة الرابعة: يدخل فى التقدير ملحقات الطلب الاصلى المقدرة القيمة

يدخل فى تقدير قيمة الدعوى جميع الملحقات التى تضاف الى الطلب الاصلى مثل فوائد تأخير او رسوم او مصاريف لانها تعتبر جزء من المطالبة المالية فى الدعوى وتؤثر على تحديد المحكمة المختصة

وفى الختام تعتبر قواعد الاختصاص القيمى والنوعى لمحاكم اول درجة من الركائز الاساسية لضمان سير العدالة بصورة منظمة ودقيقة اذ تساعد على تحديد المحكمة المختصة بدقة وتوزيع العمل القضائى بشكل عادل مما يسهم فى سرعة الفصل فى المنازعات وتحقيق حقوق المتقاضين